

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

**Tema: SOBRE EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE
MARCAS DENOMINATIVAS**

Sumilla: El examen de registrabilidad de una marca debe estar orientado a identificar un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el consumidor (dentro de una clase determinada), pues la misma noción de marca asegura la aptitud distintiva del signo, aspecto que va más allá de la completa identidad; de este modo, se procura la singularidad, a través de una evaluación de las semejanzas entre una y otra marca a fin de determinar si las mismas son capaces de inducir a confusión. No se busca identidad, sino una semejanza importante y trascendente, dependiendo de las peculiaridades de cada caso.

Entre otras variables, pueden entrar a tallar la categoría donde se registrará la marca, el tipo de producto o servicio ofrecido, el tipo de marca (mixta, figurativa o denominativa) y si estamos ante una marca notoriamente conocida. Asimismo, resulta indispensable incorporar al análisis el perfil del consumidor objetivo —evaluando su grado de diligencia y atención según el mercado—, la existencia de canales de comercialización compartidos, la posible coexistencia pacífica de los signos en el tráfico mercantil, y el carácter complementario o de especialidad que vincula a los productos en disputa, entre muchas otras variables, sin olvidar que el examen debe enfocarse siempre en las semejanzas, en lugar de las diferencias.

Palabras claves: marcas, marcas denominativas, marcas mixtas, riesgo de confusión, signos distintivos.

Lima, uno de julio de dos mil veintiséis. -

**LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA.**

VISTOS

**El recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada,
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante escrito del 7 de**

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

febrero de 2025 (foja 434 del expediente judicial electrónico-EJE¹), contra la sentencia de vista emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, contenida en la Resolución N.º 22, del 16 de enero de 2025 (foja 398), recaída en el Expediente Judicial N.º 02616-2022-0-1801-JR-CA-24, que **confirmó** la sentencia apelada contenida en la Resolución N.º 10, del 29 de setiembre de 2023 (foja 206), la que a su vez, declaró **fundada** la demanda de nulidad de resolución administrativa.

I. ANTECEDENTES

Demanda

El 22 de abril de 2022, **Target Brands Inc.** presentó demanda contenciosa administrativa en contra del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), como consta a fojas 3. La demanda presentó las siguientes pretensiones:

Pretensión principal: Se declare la nulidad total de la Resolución N.º 594-2022/DSD-INDECOPI, que denegó el registro de la marca COLSIE, solicitado por Target Brands, en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Pretensión accesorio: Se ordene a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI que dicte una nueva resolución ajustada a derecho, concediendo el certificado de registro.

¹ En adelante, todas las citas provienen de este expediente, salvo indicación contraria.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

Pretensión subordinada: Se reconozca el derecho a la accionante a obtener el registro de la marca multiclase COLSIE para distinguir productos de la clase 25.

Los argumentos que sostienen la demanda son los siguientes:

- a)** La Resolución N.º 594-2022/CSD-INDECOPI es nula por contravenir el literal c) del artículo 48 del Decreto Legislativo N.º 1075. La autoridad administrativa incurrió en un error técnico al omitir determinar la relevancia del aspecto gráfico frente al denominativo en la marca mixta "COLCCI" de manera previa a su cotejo, viciando con ello el análisis comparativo estructural frente a la marca exclusivamente denominativa "COLSIE".
- b)** El pronunciamiento carece de una evaluación integral y vulnera los literales a), b), c) y d) del artículo 45 del Decreto Legislativo N.º 1075. Se omitió calificar el grado de percepción del consumidor medio, la naturaleza y canales de comercialización de los productos, así como el carácter de fantasía de los signos, limitándose a una conclusión automatizada y superficial sobre una supuesta identidad fonética que no se condice con la realidad del mercado.
- c)** No existe riesgo de confusión directo ni indirecto debido a la marcada heterogeneidad fonética y gráfica de ambos signos. Mientras que "COLSIE" finaliza en "SIE" (pronunciado en inglés como "SEE"), la marca opositora termina en "CCI" (pronunciado en portugués como "CHIE"); además, el fuerte impacto visual del elemento figurativo principal —una onda de sonido y tipografía estilizada— presente en "COLCCI" desvanece cualquier posibilidad de asociación empresarial.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

d) La comercialización de los productos identificados con ambas marcas se realiza mediante canales cerrados, exclusivos y no concurrentes —las tiendas propias de Target y las boutiques de COLCCI—, erradicando el riesgo de confusión. Esta ausencia de interferencia comercial se ratifica con la coexistencia pacífica y de derecho de ambas marcas en la misma clase 25 en diversas jurisdicciones a nivel mundial, incluyendo sus respectivos países de origen (Estados Unidos y Brasil) y territorios hispanohablantes como México.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia contenida en la Resolución N.º 10, del 29 de setiembre de 2023 (foja 206), emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resuelve:

[Declarar] FUNDADA en todos sus extremos la demanda interpuesta por TARGET BRANDS INC. contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. En consecuencia: NULA la Resolución N.º 5 94-2022/CSD-INDECOPI, del veintiséis de enero de dos mil veintidós dictada por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, en el extremo que confirma la Resolución N.º 11482-2020/DSD-INDECOPI, de siete de agosto de dos mil veinte, en el extremo que denegó el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación “COLSIE”, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional; y SE ORDENA a la entidad demandada que en el plazo de treinta (30) días CUMPLA con emitir una nueva resolución —de acuerdo a los lineamientos expuestos en la presente sentencia— CONCEDIENDO a favor de Target Brands Inc. de Estados Unidos de América el registro de la marca multiclase constituida por la denominación “COLSIE” para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional [...]

Sentencia de vista

Mediante sentencia de vista contenida en la Resolución N.º 22, del 16 de enero de 2025 (foja 398), la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA

Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve **confirmar** la sentencia apelada.

La sentencia de vista expuso los siguientes fundamentos:

- a) La sentencia de primera instancia se encuentra arreglada a derecho al haber determinado la nulidad de la resolución administrativa impugnada, por contravenir el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina N.º 486. La denegatoria del registro de la marca denominativa "COLSIE" carece de asidero jurídico, toda vez que, a partir de una evaluación integral y de conjunto frente a la marca mixta "COLCCI", se evidencia una marcada heterogeneidad fonética, gráfica y ortográfica que descarta cualquier riesgo de confusión o asociación en el mercado de productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
- b) La desestimación del riesgo de confusión descansa en un exhaustivo parangón estructural que evidencia la asimetría ortográfica, fonética y gráfica de los signos confrontados. En los ámbitos ortográfico y fonético, si bien existe una coincidencia parcial en la sílaba inicial "COL", las estructuras silábicas subsiguientes quiebran toda semejanza debido a la introducción de secuencias vocálicas y consonánticas enteramente divergentes, materializadas en las terminaciones "SIE" y "CCI". Esta disparidad gramatical produce un impacto sonoro integral disímil y una entonación desigual en el mercado, donde el signo solicitado se enuncia como /colsi/ (bajo las reglas del idioma inglés) o /colsie/ (en castellano), diferenciándose categóricamente de la marca registrada opositora, cuya pronunciación se articula como /colchi/ (en idioma italiano) o /colcsi/ (en castellano). Asimismo, el examen desde el plano gráfico

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

y figurativo acentúa el distanciamiento de las marcas, puesto que la naturaleza puramente denominativa y lineal de "COLSIE" carece de cualquier elemento visual especial, a diferencia del signo "colcci", el cual se halla configurado por una grafía característica y la relevante inclusión de una figura que representa una onda de sonido en su parte superior, particularidades estéticas que actúan como un potente factor de diferenciación visual para el público consumidor.

- c) El parámetro de evaluación aplicable a este mercado corresponde al del consumidor medio, sujeto que ejerce un grado de atención razonable y se encuentra debidamente informado al momento de adquirir prendas de vestir. Bajo este estándar, la identidad o vinculación de los productos dentro de la misma clase nomenclatural no genera un riesgo de confusión automatizado ante signos que son estructuralmente distintos, resultando viable su coexistencia pacífica. En consecuencia, el acto administrativo se encuentra viciado de nulidad de pleno derecho conforme al numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haberse inobservado los criterios vinculantes de cotejo marcario establecidos mediante la figura del acto aclarado en las interpretaciones prejudiciales 350-IP-2022 y 391-IP-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Causales declaradas procedentes

Con auto del 27 de abril de 2026, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)**, por las siguientes causales:

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

- *Interpretación errónea del artículo 136, literal a) de la Decisión Andina N.º 486;*
- *Interpretación errónea del artículo 45, literales a) y b) del Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina N.º 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; e*
- *Inaplicación de los artículos 48 y 49 del Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina N.º 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.*

II. CONSIDERANDO

Finalidad del Recurso de Casación

1. La Constitución le atribuye a la Corte Suprema la competencia para conocer del recurso extraordinario de casación². La finalidad de este recurso extraordinario, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es garantizar la adecuada aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia³, como garantía de la realización efectiva de los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica.

² **Constitución Política del Estado**

Artículo 141.- Casación

Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173.

³ **Código Procesal Civil**

Artículo 384.- Fines de la casación

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

2. En este marco, corresponde a la Corte Suprema —en su calidad de *órgano de vértice*— establecer las interpretaciones de las disposiciones normativas en consideración a las mejores razones⁴, sean estas lógicas, sistemáticas o valorativas o en consideración a “*la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la naturaleza del resultado particular que de ella deriva*” (Taruffo, 2005, p. 129).

Las marcas denominativas como signo distintivo

3. La Decisión Andina N.º 486 regula el régimen común de la propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este marco normativo consagra la categoría matriz de los “signos distintivos”, la cual se divide en el ordenamiento peruano en las siguientes especies: las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de origen. A su vez, las marcas se desagregan en subcategorías según su finalidad y titularidad, clasificándose en marcas

El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.

⁴ Refiere Taruffo al respecto:

“Esta no es la de asegurar la exactitud formal de la interpretación, lo que equivaldría a hacer prevalecer la interpretación formalista, en cuanto fundada solo sobre criterios formales, sino la de establecer cuál es la interpretación justa, o más justa, de la norma sobre la base de directivas y de las elecciones interpretativas más correctas (es decir, aceptables sobre la base de las mejores razones).

Una nomofiláctica formalista no tiene sentido, pues no significaría “defensa de la ley” sino defensa de una interpretación formal de la ley. Por otra parte, la nomofiláctica como elección y defensa de la interpretación justa no significa que, por esto, este sometida a criterios específicos y predeterminados de justicia material ni mucho menos a criterios equitativos con contenidos particulares. Significa en cambio, la elección de la interpretación fundada en las mejores razones, sean lógicas, sistemáticas o valorativas: bajo este perfil la nomofilaquia es la corrección del procedimiento de elección y la aceptabilidad de los criterios sobre los cuales aquella se funda para constituir el elemento esencial, más que la naturaleza del resultado particular que de ella deriva.” (Taruffo, 2005, pág. 129)

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

de producto, de servicio, colectivas y de certificación. De este modo, se configura una relación de género a especie, donde los signos distintivos constituyen el concepto global que alberga y da sustento normativo a las marcas en sus distintas modalidades.

4. La página web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) se refiere a la marca como “un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual protegidos”⁵.

5. Sobre el registro de las marcas, se establece:

Decisión Andina N.º 486

Artículo 134.-

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

6. En esa línea, se constata la existencia de diversas clases de marcas. Las primeras son las denominativas, compuestas exclusivamente por palabras, letras o números, las cuales protegen la identidad fonética del signo con prescindencia de su diseño o tipografía. Las segundas son las figurativas, integradas únicamente por elementos gráficos o imágenes. Las terceras son las mixtas, que resultan de combinar elementos verbales

⁵ Véase: <https://www.wipo.int/es/web/trademarks>

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

con componentes visuales; en esta categoría se ubican no solo las uniones de un nombre con un logotipo, sino también aquellas palabras que presentan una grafía estilizada o colores particulares, dado que el diseño de la letra constituye ya un elemento gráfico diferenciador. Finalmente, se identifican las marcas tridimensionales, aplicadas al volumen de los envases o productos, así como las no tradicionales, de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo N.º 1075⁶; en este último caso, por ejemplo, podemos encontrar a las marcas sonoras,.

7. Considera esta Sala Suprema que, a efectos de esclarecer la distinción entre uno y otro tipo de marcas, se hace necesario ilustrar con ejemplos la clasificación a la que se acaba de hacer mención. Para ello, se partirá por ejemplos desarrollados por la propia OMPI⁷; a saber:

Marcas denominativas:

Ejemplo: La marca **YAHOO!®** constituye un registro tramitado de forma estrictamente denominativa. Al configurarse bajo esta modalidad, la protección jurídica recae exclusivamente sobre la denominación *fonética* y el conjunto de letras que integran el nombre, con total prescindencia del color, tamaño o estilo de la tipografía con la que se presente. Por este motivo, el amparo que otorga una marca denominativa es amplio frente a solicitudes posteriores de signos mixtos, por ejemplo; el titular de la denominación está en la posibilidad de intentar impedir que terceros pretendan registrar ese mismo nombre, aun cuando estos últimos intenten aplicar grafías estilizadas, logotipos o variaciones visuales,

⁶ Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión N.º 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el régimen común sobre propiedad industrial

⁷ Véase: <https://www.wipo.int/documents/d/business/docs-es-el-secreto-esta-en-la-marca-cl-es.pdf>

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

debido a la identidad fonética protegida de manera primigenia y que deberá evaluarse a partir de un examen sobre el riesgo de confusión.

Para abundar al respecto, se advierte que la fuerza de la marca denominativa reside en su capacidad para extender la exclusividad hacia la sonoridad del signo comercial. De este modo, ante la hipótesis de que un tercero pretenda solicitar el registro de una expresión fonéticamente cercana como “YAJÚ” para distinguir productos o servicios vinculados, se genera un escenario donde la autoridad competente se encuentra facultada para evaluar la existencia de una semejanza (artículo 46 del Decreto Legislativo N.º 1075). En ese supuesto, existe la probabilidad de que el cambio en la ortografía de la palabra no resulte suficiente para disipar el riesgo de confusión en el consumidor medio, dado que el impacto sonoro evoca de manera directa a la marca preexistente **YAHOO!®**. Queda en evidencia, entonces, que la protección denominativa abre la posibilidad de cuestionar no solo las copias literales, sino también aquellas aproximaciones sonoras que puedan inducir a error sobre el origen empresarial de los productos (riesgo de confusión y riesgo de asociación).

Marcas mixtas:

Ejemplo:



**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

Para seguir con el ejemplo de **YAHOO!®**, la marca denominativa por sí sola no protege la grafía estilizada y los colores y forma de presentación. Tampoco puede ser una marca figurativa pues esta solo protege logotipos; así que las marcas denominativas con grafía especial son, en otros términos, marcas mixtas.

Otros ejemplos representativos corresponden a la conjugación de elementos verbales con logotipos, tal como se observa en los registros de las corporaciones **MCDONALD'S** o **ADIDAS**; asimismo, se identifica el caso de la marca **COCA-COLA**, donde la protección otorgada no recae sobre un texto plano, sino sobre una marca mixta debido a la presencia de su característica caligrafía cursiva estilizada. De este modo, la inclusión de cualquier diseño tipográfico particular, combinación cromática o elemento visual desplaza el signo hacia la categoría mixta, diferenciándolo de la marca denominativa pura, la cual se limita en estricto a resguardar la dimensión fonética y el conjunto de letras del nombre con prescindencia de su forma visual:



**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

Marcas figurativas:

De igual manera, se identifican las marcas figurativas puras, las cuales están integradas de forma exclusiva por logotipos o representaciones visuales que carecen de elementos verbales, letras o números. Aquí no es posible incorporar palabras, sin que se vuelva una marca mixta. En esta categoría se ubican los signos distintivos de las empresas corporativas **APPLE** (consistente en la silueta de una manzana mordida) y **NIKE** (representada por un emblema en forma de ala estilizada que se inspira en los rasgos de la estatua de la diosa griega de la victoria), los cuales se protegen de manera independiente en el mercado bajo una dimensión estrictamente visual, lo que permite diferenciarlos de las marcas denominativas que protegen el componente fonético de un nombre. Ejemplos:



8. Expuestas estas diferencias entre marcas denominativas, figurativas y mixtas, queda establecido que las primeras se desvinculan por completo de cualquier soporte visual, diseño tipográfico o combinación cromática para concentrar su eficacia y protección únicamente en el texto plano y en su proyección acústica.

9. De otro lado, el registro de una marca se hace por categorías, de conformidad con la Clasificación de Niza surgida en el Arreglo de Niza de

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

1957. Cada clase dentro de esta clasificación hace referencia a una actividad económica (servicio) o un tipo de bienes comercializados (producto). Por tanto, el registro no es genérico, sino que se hace sólo en la clase pretendida y para la actividad escogida por el solicitante. Esto es así porque se busca proteger el uso de una marca únicamente dentro del rubro económico en el que se va a utilizar, lo que no quita que se pueda registrar una misma marca en varias categorías, siempre que se cumpla con el pago de las tasas correspondientes en vía administrativa.

Sobre el examen de registrabilidad de una marca

10. De otra parte, esta Sala Suprema asume que, para procederse con el registro de una marca, esta debe tener un carácter *distintivo*. De hecho, la razón de ser de las marcas es hacer particular un producto o un servicio dentro de la amplia variedad de productos y servicios ofertados en el mercado. La OMPI (2010, Anexo I, p. 5) ha señalado a este respecto:

***El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial.** La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo: signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.*

11. La *aptitud distintiva* de los signos es clave para entender el tema de las marcas. De ahí que aun de oficio, la entidad administrativa encargada pueda denegar el registro de una marca cuando encuentre semejanzas con otra previamente registrada. Por esta razón, los artículos 45 y 46 del Decreto Legislativo N.º 1075 contemplan:

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) el grado de percepción del consumidor medio;*
- c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;*
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,*
- e) si el signo es parte de una familia de marcas.*

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) la semejanza gráfico-fonética;*
- b) la semejanza conceptual; y,*
- c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.*

12. Nótese que la ley ya otorga directrices para el análisis de registrabilidad cuando lo que está en debate es la similitud entre dos marcas, puesto que, como regla general, no se permite el registro de una marca semejante a otra, cuando hay riesgo de confusión para el consumidor. Y sobre este último, toma nota este Tribunal Supremo que, el término “confusión” es un concepto indeterminado que para su concreción necesita de los criterios establecidos en la propia normativa especializada, pero, además, la noción general de aptitud distintiva a la que se ha hecho mención antes.

13. Entonces, el examen de una marca parte primero de la identificación de su aptitud distintiva en abstracto (en este primer examen la marca aún no es comparada con otras marcas), pues por sí sola debe ser lo suficientemente original para procederse con la inscripción. Por citar un ejemplo, las marcas que describen el producto, el servicio, la calidad o el precio de los mismos, no son registrables al advertirse su carácter descriptivo que no es propio de la noción de signo distintivo.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA

14. Pero no solo debe ser distintiva por sí misma, sino también distinta de las demás marcas registradas con anterioridad. En la Decisión Andina N.º 486 se reconoce como causal de rechazo de la solicitud:

Artículo 136.-

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

15. Distinta es la situación cuando nos referimos a la razón social registrada ante SUNARP, donde basta con que una empresa no se llame exactamente igual a otra. Pero ante INDECOPI la situación no es tal, en el sentido que no es suficiente que las marcas sean objetivamente diferentes para que proceda el registro; y, en consecuencia, aun cuando haya dos marcas objetivamente distintas, es posible que se mantenga patente el riesgo de confusión por la semejanza entre una y otra. Este es el segundo momento en la evaluación del registro de marcas y es aquí donde entran a tallar los criterios de comparación de los mencionados artículos 45 y ss. del señalado Decreto Legislativo N.º 1075.

16. En distintos casos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha emitido pronunciamientos orientadores a modo de interpretaciones prejudiciales. Estos documentos sirven como guía sobre las pautas que los países de la CAN pueden emplear al momento de resolver distintas controversias. En el caso concreto, el órgano judicial resolvió no solicitar interpretación prejudicial (foja 328) por cuanto había tenido acceso a otras consultas prejudiciales sobre la materia.

17. Las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina constituyen análisis jurídicos en abstracto sobre

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

los alcances de la Decisión Andina N.º 486. Al no resolver el fondo de una controversia en particular, las directrices y criterios legales contenidos en ellas poseen un carácter genérico que no depende de una plataforma fáctica específica, lo cual faculta a los órganos jurisdiccionales a aplicar válidamente los criterios de una interpretación prejudicial a cualquier otro proceso que guarde identidad o semejanza jurídica. Bajo esa premisa, resulta pertinente incorporar los parámetros desarrollados en la Interpretación Prejudicial N.º 204-IP-2021, la cual establece los siguientes criterios orientadores para el examen comparativo de los signos en conflicto:

- a) *El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.*
- b) *El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.*
- 1.3. *Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*
 - a) **Ortográfica:** *Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*
 - b) **Fonética:** *Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*
 - c) **Conceptual o ideológica:** *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*
 - d) **Gráfica o figurativa:** *se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.*

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.*
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.*
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.*
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) criterio de consumidor medio [...] (ii) criterio del consumidor selectivo [...] (iii) criterio del consumidor especializado.*

18. Se trata de pautas que orientan al evaluador, quien debe tener claro que no estamos ante un examen meramente objetivo, y en ese contexto, como se detalla en el mismo documento “no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas”.

19. En suma, el examen de registrabilidad de una marca debe estar orientado a identificar un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el consumidor (dentro de una clase determinada), pues la misma noción de marca asegura la aptitud distintiva del signo, aspecto que va más allá de la completa identidad; de este modo, se procura la singularidad, a través de una evaluación de las semejanzas entre una y otra marca a fin de determinar si las mismas son capaces de inducir a confusión. No se

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

busca identidad, sino una semejanza importante y trascendente, dependiendo de las peculiaridades de cada caso.

20. Entre otras variables, pueden entrar a tallar la categoría donde se registrará la marca, el tipo de producto o servicio ofrecido, el tipo de marca (mixta, figurativa o denominativa) y si estamos ante una marca notoriamente conocida. Asimismo, resulta indispensable incorporar al análisis el perfil del consumidor objetivo —evaluando su grado de diligencia y atención según el mercado—, la existencia de canales de comercialización compartidos, la posible coexistencia pacífica de los signos en el tráfico mercantil, y el carácter complementario o de especialidad que vincula a los productos en disputa, entre muchas otras variables, sin olvidar que el examen debe enfocarse en las semejanzas.

Hechos no controvertidos

21. Preceden a este proceso los siguientes hechos:

- a) El 4 de febrero de 2020, la empresa estadounidense Target Brands, Inc. petitionó ante el INDECOPI el registro de la marca denominativa **COLSIE** como marca multiclase de producto y servicio, destinada a amparar elementos comprendidos en las clases 3, 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
- b) El 7 de agosto de 2020, la Dirección de Signos Distintivos dictó la Resolución N.º 11482-2020/DSD-INDECOPI, que resolvió otorgar el registro solicitado de la marca COLSIE para las clases 3, 18 y 35 de la Clasificación Internacional y denegó el mismo respecto de la clase 25, al considerarla confundible con la marca COLCCI (Certificado N.º 86377), que había sido registrada con anterioridad a nombre de la empresa A.M.C. Textil e Comunicações Ltda. de Brasil.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

- c) El 26 de enero de 2022, la Comisión de Signos Distintivos dictó la Resolución N.º 594-2022/CSD-INDECOPI, que resolvió:

Primero.- CONFIRMAR la Resolución N.º 11482-2020/DS D-INDECOPI de fecha 7 de agosto de 2020, en el extremo que DENEGÓ el registro multiclase de marca de producto y/o servicio constituido por la denominación COLSIE, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, solicitado por Target Brands Inc., de Estados Unidos de América.

Segundo.- Dejar firme la Resolución N.º 11482-2020/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de agosto de 2020, en el extremo que otorgó el registro del signo en la clase 35 de la Clasificación Internacional.

ANÁLISIS DE FONDO (causales declaradas procedentes)

Primera causal: Interpretación errónea del literal a) del artículo 136, de la Decisión Andina N.º 486.

- 22.** El dispositivo legal señalado es el siguiente:

Decisión Andina 486

Artículo 136.

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

- 23.** El casacionista argumenta lo siguiente:

a) El referido artículo normativo establece la no posibilidad de registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios; o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sin embargo, en los casos donde los signos presenten diferencias y no generen riesgo de confusión en el público consumidor se debe permitir su coexistencia.

b) El vicio hermenéutico se materializa al haber admitido la viabilidad del registro basándose en un análisis integral que exime de confusión a los signos por presentar variaciones mínimas. Una interpretación ajustada a la normativa comunitaria exige reconocer que, aun ante la presencia de ligeras diferencias, la semejanza global predominante entre las marcas confrontadas configura ineludiblemente un riesgo de confusión en el público consumidor, supuesto fáctico que activa de manera directa e insalvable la prohibición de registro.

c) Esta infracción normativa incide de manera directa y determinante en el sentido del fallo, viciando la decisión de confirmar la nulidad del acto administrativo. De

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA

haberse interpretado correctamente el citado dispositivo andino, la Sala Superior habría constatado la inminente generación de riesgo de confusión derivado de la semejanza marcaria, lo que habría conducido de forma inexorable a amparar el recurso de apelación, declarar infundada la demanda y mantener firme la denegatoria del registro dictada por la autoridad administrativa.

24. Entre los párrafos 10 y 20 supra, se ha detallado que el examen de registrabilidad de las marcas pasa por el descubrimiento de un riesgo de confusión o un riesgo de asociación. Basar dicho examen en las semejanzas y no en las diferencias significa aplicar el principio de unidad y examen de conjunto que rige el derecho marcario de la CAN, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo N.º 1075. Esta metodología responde a la realidad del tráfico mercantil, donde el consumidor común no realiza un cotejo simultáneo ni minuciosamente detallado de los signos en conflicto, sino que percibe las marcas de forma sucesiva en el tiempo, reteniendo en su memoria una impresión general y global de cada una de ellas. Por tal motivo, la identificación de riesgo de confusión o de asociación no se agota en la evaluación aislada de las discrepancias ortográficas, tipográficas o de diseño, sino que exige ponderar si los elementos semejantes poseen el peso suficiente para inducir al público a error sobre el verdadero origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos.

25. El análisis del caso concreto exige resolver el conflicto marcario surgido entre la marca denominativa **COLSIE** y la marca mixta **COLCCI**. La controversia radica en evaluar el grado de semejanza entre ambos signos distintivos a fin de determinar si su coexistencia en el mercado genera un riesgo de confusión o de asociación para los consumidores, de conformidad con los parámetros de la propiedad intelectual vigentes.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA

26. La marca preexistente **COLCCI** tiene no solo un elemento fonético, sino también letras y un logotipo (marca mixta):



27. Frente a ella, se tiene la marca denominativa COLSIE, que carece de un diseño propio (sin grafía) y que tampoco cuenta con logotipo. Nótese que, al tratarse de una marca denominativa, no es factible considerar su forma de escritura, sino, preponderantemente, sus elementos fonéticos, en los términos esgrimidos entre los párrafos 3 y 9 de esta ejecutoria suprema.

28. Ambas marcas se desenvuelven en el mismo rubro comercial (clase 25 de la Clasificación Niza), justamente por ello surge el inconveniente, pues mientras que la demandante aboga por que su marca se diferencia de aquella preexistente, la entidad emplazada ha sabido argumentar que el riesgo de confusión se sostiene en la similitud entre una y otra. Al respecto, esta Sala Suprema no puede ratificar la fundamentación de segunda instancia, pues dicho razonamiento está basado en las diferencias y no en las similitudes como manda la Decisión Andina N.º 486.

29. Al tratarse de una marca denominativa, el elemento COLSIE bien podría ser escrito como “colzie”, “colsi”, “colci”, “kolsi”, etc. El consumidor medio —en quien tiene que pensarse durante el examen de registrabilidad— asume un componente fonético y lo asocia a un producto

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA

determinado, siendo este antecedente el que guía el análisis del registro. De ahí que la existencia de pequeñas diferencias no sea suficiente para amparar un registro de una marca semejante, pues lo que se busca es un “riesgo” de confusión, mas no así identidad propiamente dicha.

30. En nuestro país, el consumidor medio puede conocer más de un idioma, pero no es seguro ni puede garantizarse que conozca como pronunciar la terminación “CCI” del italiano, como ha pretendido asegurar el Ad quem. Por este motivo, el análisis de registrabilidad debe partir necesariamente del criterio de castellanización de los sonidos, regla según la cual el público usuario tenderá a pronunciar las grafías conforme a las reglas fonéticas del idioma castellano. Bajo esa premisa, la marca mixta previamente registrada COLCCI es susceptible de ser asimilada y expresada acústicamente por el consumidor como “colci”, una coincidencia fonética de alta relevancia que fue omitida en el análisis de la segunda instancia. Ni siquiera es necesario que se trate del mismo sonido, pudiendo tratarse de semejanzas importantes.

31. En consecuencia, la evaluación del riesgo de confusión no puede restringirse a constatar una simple diferencia gramatical o de escritura en el texto, ya que tal enfoque desnaturaliza la protección de la marca denominativa pura. Como ha quedado establecido a lo largo de esta ejecutoria, la marca denominativa pura carece de una forma visual o diseño tipográfico exclusivo, por lo que su registro se concentra primordialmente en resguardar la dimensión fonética y abstracta de la palabra. Al advertirse que la estructura acústica de los signos en disputa genera un impacto auditivo prácticamente idéntico en el mercado, la sola discrepancia ortográfica resulta insuficiente para disipar la probabilidad de que el consumidor asocie ambas marcas a un mismo origen empresarial.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

32. El literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina N.º 486 — disposición que sustenta la causal bajo examen— no restringe la prohibición del registro marcario a los supuestos de absoluta identidad, sino que extiende dicho impedimento a los casos de “semejanza” entre los signos enfrentados. En el caso concreto, la segunda instancia incurrió en un examen defectuoso al evaluar los signos en disputa, toda vez que limitó su análisis a la búsqueda de coincidencias idénticas en lugar de ponderar las semejanzas importantes y trascendentes de los signos. Esta exclusión impide una correcta apreciación integral de las marcas y desnaturaliza la protección contra el riesgo de confusión en el mercado. Por consiguiente, al verificarse la existencia de una interpretación errónea de la citada disposición comunitaria, corresponde declarar **FUNDADA** la primera causal de casación invocada.

Segunda causal: Interpretación errónea del artículo 45, (literales a y b), del Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina N.º 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

33. Este dispositivo legal contempla lo siguiente:

Decreto Legislativo N.º 1075

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;*
- b) el grado de percepción del consumidor medio;*

34. Los argumentos de la parte recurrente son los siguientes:

- a) El vicio hermenéutico se configura porque la Sala Superior, en lugar de efectuar una apreciación sucesiva de los signos priorizando su aspecto de*

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA

conjunto y otorgando mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias — conforme lo ordena expresamente la norma—, diseccionó los signos en conflicto para resaltar únicamente sus discrepancias. Al marginar la coincidencia de la raíz "COL" y la consecuente semejanza fonética derivada de la parte denominativa, el razonamiento judicial desnaturalizó el estándar comparativo destinado a proteger al mercado.

b) Asimismo, la vulneración normativa se materializa al haber vaciado de contenido el criterio del grado de percepción del consumidor medio. La exégesis errada del citado artículo condujo a evaluar las marcas fuera de la realidad comercial, omitiendo que el público adquiriente promedio no realiza un escrutinio milimétrico ni descompone los signos buscando divergencias en sus sílabas finales, sino que retiene una impresión sonora y global. Esta deficiente categorización del parámetro de atención del consumidor distorsiona irremediablemente el test de confundibilidad requerido por la legislación marcaria.

c) Esta desviación interpretativa incide de manera directa y determinante en el fallo que confirma la nulidad del acto administrativo. De haberse realizado una interpretación correcta de la norma citada, priorizando las semejanzas fonéticas y aplicando adecuadamente el estándar de percepción del consumidor medio, el órgano revisor habría constatado inexorablemente la existencia de un claro riesgo de confusión. Bajo dicho escenario ajustado a derecho, el resultado del proceso habría cambiado radicalmente, declarándose fundado el recurso de apelación de la entidad administrativa y, por consiguiente, infundada la demanda contenciosa en todos sus extremos.

35. La determinación de la semejanza marcaria no se agota en la constatación de una escritura similar entre los signos, sino que exige valorar el impacto de su coexistencia dentro de un mismo sector económico (clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza). Al identificarse que ambas marcas distinguen prendas de vestir, el consumidor medio —actuando bajo las condiciones habituales del mercado— se encuentra expuesto a un inminente riesgo de confusión y de asociación entre el signo solicitado y el signo previamente registrado.

36. La confrontación entre la marca denominativa COLSIE y la marca mixta COLCCI evidencia que la identidad fonética primigenia de la primera y la sonoridad resultante de la castellanización de la segunda facilitan que el destinatario evoque en su memoria un mismo elemento acústico. Al no existir un diseño tipográfico o gráfico capaz de romper la similitud fonética, la semejanza entre ambos términos basta para configurar el riesgo de

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

confusión exigido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina N.º 486, lo que determina la inviabilidad del nuevo registro. Por lo demás, descárgese que cualquier diferencia anula el riesgo de confusión, como ha sostenido la demandante y ha validado la sentencia de vista.

37. Por tanto, es notoria la interpretación errónea que ha realizado la segunda instancia sobre el dispositivo aludido, habiendo entendido que se trata de una búsqueda de identidades, en lugar de un cotejo de similitudes; razón que motiva que se declare **fundada** la segunda causal de casación interpuesta por el INDECOPI.

Tercera causal: Inaplicación de los artículos 48 y 49 del Decreto Legislativo N.º 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión Andina N.º 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

38. Estos dispositivos legales contemplan lo siguiente:

Decreto Legislativo N.º 1075

Artículo 48.- Signos mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;*
- b) la semejanza conceptual; y,*
- c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.*

Artículo 49.- Semejanza conceptual

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y un mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45.

39. Los argumentos de la entidad recurrente son los siguientes:

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA

a) La sentencia de vista infringe por inaplicación los artículos 48 y 49 del Decreto Legislativo N.º 1075 al omitir las pautas metodológicas obligatorias para el cotejo entre un signo exclusivamente denominativo ("COLSIE") y uno mixto ("COLCCI"). La Sala Superior inobservó el mandato legal que exige determinar la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, prescindiendo del análisis conjunto que impone la norma para este tipo específico de confrontación marcaria. Al marginar esta disposición, el razonamiento judicial se desvió hacia una evaluación gráfica fragmentada, ignorando que en la comparación con un signo puramente denominativo, la dimensión característica y predominante recae ineludiblemente en la denominación que acompaña a la figura.

b) Esta omisión normativa impidió advertir que el elemento fonético prima insoslayablemente sobre el gráfico en la conformación de la identidad de ambos signos. Al inaplicar los criterios de evaluación, el órgano revisor dejó de valorar el impacto sonoro semejante generado por la raíz compartida "COL" y la similitud estructural de la pronunciación de las terminaciones "SIE" y "CCI". En lugar de aplicar la regla técnica que obliga a examinar el signo mixto en función del grado perceptivo del consumidor medio frente al vocablo, la resolución se centró erróneamente en las diferencias visuales accesorias, desconociendo que el público adquiriente retiene y solicita los productos a través de su pronunciación, la cual resulta altamente coincidente.

c) La manifiesta inobservancia de las normas citadas incide de forma directa y trascendental en el sentido del fallo, viciando la confirmación de la nulidad del acto administrativo. De haberse aplicado correctamente los artículos 48 y 49 en concordancia con los presupuestos del artículo 45 de la misma ley material, la Sala Superior habría determinado la prevalencia del aspecto fonético y la inminente generación de un riesgo de confusión en el mercado. En consecuencia, este razonamiento ajustado a derecho habría variado diametralmente el resultado del proceso, declarándose fundado el recurso de apelación interpuesto por la entidad administrativa y, por consiguiente, infundada la demanda contenciosa en todos sus extremos.

40. El artículo 49 de la Decisión Andina N.º 486 —referenciado por la demandada— establece que cuando el cotejo se realiza entre una marca denominativa y una marca mixta, se deben emplear los parámetros que detallan los artículos 45 a 48 del mismo dispositivo.

41. Tales criterios han sido desarrollados entre los párrafos 11 y siguientes, de donde se desprenden los criterios de análisis en conjunto (la marca mixta requiere un análisis del logotipo, del elemento fonético y de las grafías especiales), como se ha indicado previamente. Además, se debe pensar en el consumidor promedio, es decir, no en una persona

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

especialista en marcas o que conozca de antemano que ambas marcas son diferentes por provenir de personas jurídicas distintas. Tómese nota que, en este caso, ambas marcas evocan un carácter arbitrario o “de fantasía”⁸ como señala el literal d) del referido artículo 45, por lo que este no es un factor que contribuya a la diferencia entre una y otra marca. Tampoco nos encontramos ante una familia de marcas (literal e).

42. Tomando en consideración el artículo 46, justamente el análisis realizado *supra* parte de las semejanzas gráfico-fonéticas (en particular, las fonéticas) pues reitérese que COLSIE es una marca denominativa.

43. Un tema que ha sido señalado en segunda instancia es la carencia de logotipo en la marca COLSIE, lo que impediría abundar en el análisis. Empero, el hecho de que no se tenga logotipo o grafías especiales, lejos de contribuir al registro, funciona en su perjuicio, pues no se tienen mayores diferencias que den cuenta de la originalidad o individualidad, es decir, de la aptitud distintiva.

44. Como se ha señalado entre los párrafos 10 y siguientes *supra*, el test de registrabilidad no es uno meramente objetivo, es decir, no se trata de una checklist de elementos que se deben cumplir, pues, en definitiva, el registro solo se consigue si se logra demostrar originalidad y distinción.

45. Por todos estos fundamentos, las marcas COLSIE (denominativa) y COLCCI (marca mixta) contienen semejanzas lo suficientemente relevantes para impedir el registro, es decir, generan un riesgo de confusión. Habiéndose advertido que la Sala de Apelaciones ha cometido

⁸ Un nombre de fantasía es uno arbitrario/inventado, es decir un nombre que no significa nada, como, por ejemplo: TOTTUS, OESCHLE, etc.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 31275-2025
LIMA**

un error de interpretación en el caso de las anteriores causales y una inaplicación del artículo 49 en el caso de esta última causal, esta Sala Suprema debe corregir el resultado, por lo que también se ha de declarar **fundada** la última infracción normativa.

III. DECISIÓN

Por las consideraciones desarrolladas, este Colegiado Supremo resuelve:

1. Declararon **FUNDADO** el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada, **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)**, mediante escrito del 7 de febrero de 2025 (foja 434); en consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista emitida por la Quinta Sala de lo Contencioso Administrativo de Lima, contenida en la Resolución N.º 22, del 16 de enero de 2025 (foja 39 8), recaída en el Expediente Judicial N.º 02616-2022-0-1801-JR-CA-24. **Y actuando en sede de instancia:**

REVOCARON la sentencia apelada contenida en la Resolución N.º 10, del 29 de setiembre de 2023 (foja 206). Y reformándola, **DECLARARON INFUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS** la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Target Brands Inc.

2. **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial *El Peruano* conforme a ley.

En el proceso seguido por *Target Brands Inc. en contra del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)*, sobre nulidad de resolución administrativa.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º31275-2025
LIMA**

Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo **Bustamante Del Castillo**.

SS.

YAYA ZUMAETA

BUSTAMANTE DEL CASTILLO

DELGADO AYBAR

TOVAR BUENDÍA

GUTIÉRREZ REMÓN

JCCA /smap

Referencias

Taruffo, M. (2005). *El vértice ambiguo. Ensayos sobre la casación civil. Il vértice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, Ed. Il Mulino, Bologna, 1991.* (J. Monroy Galvez, & J. Monroy Palacios, Trads.) Lima: Palestra.